



השיעור פתקים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חות דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ז כסלו תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 181

פרשת ויגש

טלטול דבר המזיק ברשות הרבים וברשות היחיד (הלכות מוקצה י"ז)

נושאי השיעור: מלאכה שאינה צריכה לגופה | טלטול פחות פחות מארבע אמות | למעט במלאכה דרבנן גם במקום של היתר | אם יש רשות הרבים בזמן הזה | טלטול במקום שיש בו עירוב | לצאת מחוץ לעיר בערב שבת מוקדם | אמירה לגוי במלאכה דרבנן | אם אמירה לגוי היא איסור תורה או איסור דרבנן | מוקצה לחצי שבת | עד היכן מותר לטלטל דבר המזיק | כיסוי בור פתוח ברשות הרבים בשבת | התנועה הקונסרבטיבית והתנועה הרפורמית | טלטול אבן גדולה העלולה להזיק ברשות הרבים | פינוי שברי כלי זכוכית שנשברו בבית בשבת

דהיינו 'כרמלית' היא מקום שאיסור הטלטול בו הוא רק מדרבנן. כגון ים או מקום שהוא פרטי של הרבה אנשים שותפים, וכן רשות הרבים שאין לה את התנאים של רשות הרבים וכיו"ב. ואיסור הטלטול בהם הוא מדרבנן.

ד. יש למעט באיסור דרבנן

לאור כל האמור, שאיסור כיבוי גחלת של עץ הוא מן התורה, אך כשמכבה כדי שלא תזיק זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, וממילא היא איסור דרבנן. אך רבינא סבר, שצריך לטלטל את זה פחות פחות מארבע אמות, כיון שסבר שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא דאורייתא. אבל להלכה שאנו פוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה רק מדרבנן, לכאורה הדין צריך להיות שמותר לטלטל. שהרי זה מדרבנן, ובמקום היזק חכמים לא גזרו, וכשם שמותר לכבות גחלת של עץ במקום שעלולה להזיק, כי זה איסור דרבנן בלבד. שהרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אולם למרות כל זאת מרן בשלחן ערוך כותב שקוף המונח ברשות הרבים יש להוליכו פחות פחות מארבע אמות, ובכרמלית מותר לטלטלו. ולכאורה מפני מה צריך פחות פחות מארבע אמות הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. את השאלה הזאת שואלים הרבה פוסקים.

ובאמת יש בנושא הזה דיון בראשונים שם בגמרא, וכמה ראשונים שם כותבים שגם לדין שפוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא איסור דרבנן, אין הכוונה שהותרה הרצועה לגמרי, ואם זה מזיק אז מותר במלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא תמיד צריך לחשב כיצד למעט בעשיית המלאכה, גם אם היא אסורה מדרבנן.

ה. ביאור דברי מרן

יש בזה הרבה מוסר ללמוד, אמנם חכמים לא גזרו במקום שזה מזיק, וכאן מדובר באיסור דרבנן שהרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל בכל זאת אנו צריכים שיהיה עוד דרבנן, שיהיה תרי דרבנן, שיתלטל אותו פחות פחות מארבע אמות. לכן מרן פסק כן. ובחידושי הראשונים שם בסוגיא יש כמה שכתובים כך בפירוש. אכן לעומת זאת יש ראשונים שחולקים וסוברים, שיכיון שזה דרבנן לא צריך פחות פחות מארבע אמות. אבל אמנם בדעת מרן היה מקום להוכיח לכאורה שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה דאורייתא, כי אם היא מדרבנן למה הוא מצריך פחות פחות מארבע אמות. אבל לפי המבואר שיש כמה ראשונים שם בסוגיא שכתובים שאף דרבנן צריך כמה שיותר למעט באיסור, לא הותרה הרצועה לגמרי, ממילא דברי מרן מובנים, שסבר שמלאכה שאינה צריכה לגופה מדרבנן, אך עדיין לא הותר לגמרי, וצריך למעט באיסור.

ו. רשות הרבים בזמן הזה

והנה כבר דיברנו כמה פעמים כשלמדנו את הנושא של מלאכת הוצאה, שהראשונים נחלקו אם יש לנו רשות הרבים בזמן הזה. מפני שמחד גיסא אין שום רחוב שיש בו ששים ריבוא בני אדם בבת אחת, אין בעולם דבר כזה. פעם היה באלכסנדריה, היו כמה ערים גדולות שהיה שם מאות אלף איש. כמו דגלי מדבר, שעם ישראל היו שם מאות אלף. מאידך, כל הרחובות שלנו יש בהם יותר משש עשרה אמה. והשאלה היא האם כדי להיחשב רשות הרבים צריך שיהיה גם שש עשרה אמה וגם שם מאות אלף או מספיק אחד מהתנאים. זו מחלוקת גדולה בראשונים. יש בזה אריכות גדולה באחרונים על השלחן ערוך (פסוקי שמונה). ויש בזה

א. טלטול גחלת בוערת מעץ וממתכת

התחלנו בשיעור הקודם בעניין טלטול דבר המזיק. כגון גחלת, עץ בוער או מתכת בוערת שנמצאים ברשות הרבים. ונתבאר שהתירו בגמרא (פסוקי שמונה) לגבי מתכת בוערת שמותר לכבותה. כי כיבוי המתכת אסור רק מדרבנן, שהרי אין עושים ממנה פחמים, ומכיון שכך במקום שזה מזיק לא גזרו חכמים. לעומת זאת בגחלת של עץ זו מחלוקת בין התנאים, לפי רבי יהודה אסור לכבותה ואסור לטלטלה, כיון שאיסור הכיבוי שלה הוא מדאורייתא שהרי הוא עושה פחמים, וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה וחייב מן התורה. לדעת רבי שמעון גם גחלת של עץ מותר לכבותה אפילו שהוא עושה פחמים, כיון שהסיבה שהוא מכבה אותה היא לא כדי לעשות פחמים אלא כדי שלא תזיק. ממילא זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. דהיינו שאנחנו הוא מתכוון לכבות אבל תכלית המלאכה שלו, היא לא כדי לעשות גחלים אלא כדי שזה לא יזיק, ומותר.

להלכה, אמנם דעת הרמב"ם (פסוקי שמונה) שגם הלכה זו שפוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אם כן בגחלת של מתכת מותר בשל עץ אסור. אבל מרן השלחן ערוך, פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה רק מדרבנן, לכן אף בגחלת של עץ מרן מתיר לכבותה אם יש חשש שיוזק ממנה אנשים.

ב. מרן לא פסק כהרמב"ם במלאכה שאינה צריכה לגופה

וזה לשון מרן השלחן ערוך: "גחלת המונחת במקום שרבים ניזוקים בה יכול לכבותה, בין אם היא של מתכת בין אם היא של עץ. והרמב"ם אסר בשל עץ". ע"כ. מרן כותב בלשון של סתם ויש אומרים, והכלל הוא שהלכה כסתם. ויש גם ראיות רבות מכמה מקומות בשלחן ערוך שהלכה למעשה לא פסק כדעת הרמב"ם, אלא פסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. ולכן במקום היזק חכמים לא גזרו. אילו האיסור היה דאורייתא, אז גם במקום נזק אם זה לא פיקוח נפש אין היתר. אבל כיון שזה רק מדרבנן במקום נזק חכמים לא גזרו.

ג. שיטת רבינא בגמרא

בהמשך הגמרא שם מובא שם, שרבינא מסכים לדעת שמואל שאמר שהדין של כיבוי הגחלת הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה וחייב מן התורה. ולכן רבינא אומר "הלך קוף ברשות הרבים מוליכו פחות פחות מארבע אמות, ובכרמלית אפילו טובא" - כלומר רבינא לשיטתו שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. ולכן אם יש קוף ברשות הרבים - קוף זה לאו דוקא אלא זה יכול להיות כל חפץ שמזיק - ורוצה לטלטלו כדי שלא יזיק, מותר.

והנה אמנם טלטול ברשות הרבים במקום שאין עירוב הוא איסור מדאורייתא. אך סתם טלטול הוא כדי להעביר חפץ ממקום למקום. אך בנידון דידן של טלטול חפץ המזיק כדי שלא יזיק ממילא זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן ברשות הרבים, שאיסור הטלטול שם הוא מדאורייתא, ורבינא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה איסורה מדאורייתא, אם כן אסור לטלטלו למרות שהוא מזיק, לכן אומר רבינא שכאשר זה מזיק יש פתרון והוא להפוך את זה לדרבנן, על ידי שמטלטל אותו פחות פחות מארבע אמות. דהיינו שהולך שתי אמות ועוצר, שתי אמות ועוצר, ואז הטלטול הוא אסור רק מדרבנן. אך "ובכרמלית אפילו טובא" -



האיסור כאן זה מוקצה, וזו גם מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל בכל זאת כיון שזה מקום שאסור בטלטול מדרבנן, למרות שיש בזה תרי דרבנן, בכל זאת עדיף יותר לומר לגוי.

יא. לצאת מוקדם בערב שבת בנסיעה מחוץ לעיר

ויש לכך מקור מפורש. הנה סימן רס"ו מדבר כולו על הפרק האחרון במסכת שבת (פסקי דבר) מי שהחשיך לו בדרך, שעוסק באדם שהיה הולך בדרך ויש איתו חפצים, ונכנסה השבת, ואדם בהול על ממונו - הוא לא רוצה לוותר על החפצים שלו, מה עליו לעשות. ונאמרו שם כמה אפשרויות שנתנו לו חכמים. כתבתי את כל זה בקיצור בספרי 'הלכה ברורה' על סימן רס"ו, ושם כתבתי גם מה יהיה בזמנינו שיש כבר כל את כל השכלולים מה יעשה אדם שנתקע בדרך בכניסת שבת. זה לגמרי לא פשוט, יש בזה הרבה פרטי דינים. כדאי שכל אחד ישנן את הדברים, וילמד לקח לצאת מהבית בערב שבת מוקדם, לא לצאת מאוחר, זה חשוב מאד. יש פסקים בדרך, יש בעיות, אדם יוצא שעתיים לפני שבת ופתאום היתה איזו תאונה קטנה, או פתאום איזה שוטר החליט לעכב אותו בגלל סיבה מסוימת, ולך תסביר לו שאתה דתי, זה לא מעניין אותו בכלל, הוא יחזיר לך 'אנחנו מדינת חוק'... ואז יכול לבוא לידי חילול שבת.

אכן יש מקרים שאין שום דרך אלא לעשות שבת היכן שנמצא בכביש. ממש כך. שם השתדלתי למצוא את מקסימום הקולות שיש בשעת הדחק שכזו. אבל יש מעבר למקסימום, יש קולות שאי אפשר להקל. זה תלוי אם יש איתו ילדים קטנים או לא, אם יש מזג אוויר, איזו מלאכה רשאי לעשות ועד היכן מותר לנסוע ואם בכלל, ומה מזג האוויר, ועוד הרבה פרטי דינים. השיקול שבכך לא יוכל להתפלל בבית הכנסת או לא יהיה לו יין לקידוש, או אף אם יצום בשבת זה לא שיקול בכלל. השיקולים שיש פה זה הסכנה של הדרך. כתבתי שם את כל הפרטים, חשבתי על זה הרבה מאד. אבל הלקח שצריך ללמוד מזה הוא לצאת מוקדם כמה שיותר כדי לא להגיע לשאלות כאלה.

יב. בכל איסורי דרבנן עדיף על ידי גוי

והנה בגמרא שם רואים שיש סדר עדיפויות כיצד לטלטל. ומהסוגיא שם יוצא בבירור וכן נפסק בשלחן ערוך, שאם מותר לו לטלטל חפצים שאינם מוקצה ברשות הרבים גמורה, באופן של פחות פחות מארבע אמות, ומאידך יכול לתת לגוי לטלטל, עדיף שגוי יטלטל. הסיבה לכך, שהנה יש לדון האם עדיף שהיהודי יעשה בעצמו דבר שאסור בו מדרבנן, או מאידך לתת לגוי. שהנה אמירה לגוי זה איסור מדרבנן, והגוי הרי לא ילך פחות פחות מארבע אמות, אבל מאידך הוא עושה את זה מחמת שהיהודי ייקש ממנו לעשות דבר שאסור מדאורייתא. והנה הנושא הזה אינו קבוע, לפעמים אמירה לגוי היא יותר גרועה, אך בדרך כלל על ידי ישראל יותר קל. הנה בסימן שכ"ח (סעיף פ"ה) זה סעיף מפורסם מאד, שם מרן השלחן ערוך מביא כמה שיטות לגבי חולה שאין בו סכנה, שהגמרא אומרת בפירוש (שם קטע) שהיתור חכמים אמירה לגוי אפילו מלאכה דאורייתא, מותר לומר לגוי שידליק את החשמל או שיבשל מרק עבורו, כיון שבמקום חולי לא גזרו חכמים.

והנה, האם מותר לישראל לעשות מלאכה דרבנן לצורך החולה? זו מחלוקת ראשונים, האם מותר, ואם כן האם רק דרבנן אחד, וכן האם בשינוי וכו', ואכמ"ל. מכל הדיון בראשונים אנחנו רואים בוודאי שכולם סוברים שישארל שעושה את הדבר בעצמו זה יותר גרוע מאשר שהגוי עושה דאורייתא. שהרי כשישראל אומר לגוי אינו עושה כי אם אמירה בעלמא, זה קל יותר מאשר אילו היה עושה בעצמו את המעשה האסור מדרבנן.

הגמרא במסכת עירובין (ס"ח) מחלקת בין שבות שיש בו מעשה לשבות שאין בו מעשה. לפי דעת רבינו חננאל והשאלות וכתבה ראשונים בחידושיהם שם מסבירים שאמירה לגוי זה שבות שאין בו מעשה. לעומת כשהיהודי עושה בעצמו דרבנן, זה שבות שיש בו מעשה.

אבל הרי"ף למד את פשט הסוגיא באופן אחר. הוא ביאר את הסוגיא שמדבר בגוי, ואז אין ראייה מהגמרא שאמירה לגוי היא יותר קלה מאשר שישראל יעשה בעצמו. אולם בכל זאת כמה ראשונים פוסקים כמו הרי"ף ולמרות זאת הם כותבים שאמירה לגוי יותר קל. כי במציאות בכל זאת אני עשיתי רק אמירה. אכן יש כמה טעמים שאיסור אמירה לגוי הוא חמור. הרמב"ם כותב, שאיסור אמירה לגוי הוא חמור כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם.

יג. יש סוברים שאמירה לגוי אסורה מהתורה

דרך אגב, יש אומרים שאמירה לגוי זה איסור דאורייתא, כך כתוב בפירוש במכילתא על הפסוק בפרשת 'כל מלאכה לא יעשה בהם', הניקוד בי' של 'יעשה' יש צירה, דהיינו שהמשמעות שאפילו שהישראל לא עשה את המלאכה בעצמו, זה גם אסור. דהיינו שהמכילתא לומד מהפסוק הזה שאמירה לגוי אסורה מן התורה. וכן פוסקים רבינו אליעזר ממיץ בספר יראים והסמ"ג. וכך משמע מדברי הרשב"ץ.

אכן הגאון מוילנא כותב שיש טעות במכילתא, הוא מביא שאתה ברייתא נמצאת גם בליקוט שמעוני, ושם כתוב 'לא תעשה אתה - ולא יעשה חברך, אבל יעשה הגוי מלאכתך'. במקום 'ולא' כתוב 'אבל'. דהיינו שמן התורה אמירה לגוי מותר רק חכמים אסרו. לעומת זאת מרן החיד"א בברכי יוסף כותב, שראה לאחד שכתב לתקן את המכילתא, וכותב על כך שזה לא נכון, כיון שאין יתכן שהיראים והסמ"ג, ומוסיף על כך גם את הרי"ד בכתב יד ועוד כמה ראשונים שכולם גורסים 'ולא יעשה הגוי מלאכתך' - אם כן זו הגירסא הנכונה.

יד. אמירה לגוי אינו שבות קל

אם כן כל אחד צריך לדעת שאמירה לגוי אינו שבות קל, אבל אם נשווה את זה למלאכה דרבנן שהישראל עושה בעצמו, בזה אנחנו בדרך כלל אומרים שזה יותר קל. לכן בנידון דין לגבי מוקצה במקום שמזיק, עצם טלטול מוקצה זה איסור דרבנן, ונכון שחכמים לא גזרו במקום שמזיק, אבל אם יכול לטלטל על ידי גוי עדיף.

ובדברי מרן השלחן ערוך זה לא ברור. שהנה יש כמה מקומות בבית יוסף, וגם בשלחן ערוך ובשו"ת אבקת רוכל שמדבר על הנושא הזה. ובחלקם משמע שהרע שיש לנו דין רשות הרבים בזמן הזה, אך בחלקם משמע שסבר שיש לנו דין רשות הרבים אף בזמן הזה. זו שאלה לא מוכרעת.

ז. מרן זיע"א החמיר שלא לטלטל במקום שיש בו עירוב וחזר בו

אאמור"ר מרן זצוק"ל היה מחמיר על עצמו מאד בנושא הזה. מאז שהייתי ילד בן 4-5 שהיה הולך לדרשות שלו בשבת הוא היה צריך מטפחת, והיה לוקח אותה שאלטל את המטפחת, כיון שאני הייתי קטן. בזכות זה כבר מגיל קטן מאד הלכתי לדרשות ולשיעורים שלו בשבת. הוא היה מוסר בלי שבת בשיטת 'פורת יוסף', ובשבת בצהריים היה הולך לבית הכנסת 'אהל רחל' בשכונת 'בית ישראל', שם היה מוסר שיעור ארוך מאד. לאחר מכן היה הולך לבית הכנסת 'בורוכוב', ולאחר מכן היו מתפללים, וסמוך לשקיעה היה רץ לבית לסעודה שלישית. ככה זה בכל שבת, קיץ וחורף, כאשר עזב את ירושלים - בשנת תשכ"ט - הוא נתן את השיעור 'באהל רחל' להגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל שמסר שם שיעורים במשך שנים רבות. כחמש עשרה שנה ויותר [- אולי אפילו עשרים שנה]. ושם היה מוסר שיעור ארוך בהלכה. וכך הייתי הולך איתו לכל מקום, כך שבסיום השיעור הייתי לוקח את הממחטה. בזמנו לא היו משתמשים בממחטות חד פעמיות (טישיו), לא היה דבר כזה. לכן אם תשימו לב יש דיון ארוך בסימן ש"א כיצד מטלטלים מטפחת. יש בזה המון פרטי דינים. היום בכל מקום שתלכו בעולם במקומות שאין עירוב, על כל שלחן מונחת חבילה של מטפחות חד פעמיות.

והנה, במהלך השנים הוא ישב ועסק בנושא הזה. והנה בשו"ת יביע אומר (ס"ח) מסיק שלהלכה אין לנו רשות הרבים בזמן הזה. והוא מתיר לטלטל במקום שיש עירוב אפילו לכתחילה. כלומר, שאם אין עירוב זה נקרא כרמלית, ואיסור הטלטול הוא דרבנן.

ח. אין היום בעולם רשות הרבים

היום יש רחובות בעולם שאנשים טוענים שיש בהם שש מאות אלף. אבל זה לא ברור בכלל, אני חושב שזה גם לא נכון. למשל ב'ברוקלין' ב'ניו-יורק' יש רחוב גדול מאד שקוראים לו 'אושן-פרקווי' יש שם ששה מסלולים לכל יד, וכל הזמן מלא במכוניות שנוסעות. ואמר לי משהו שם מהמקום שבדק עם המשטרה ויש להם שם מצלמות, והם בודקים תמיד את עומסי התנועה, ויש שם שעות שיש שם עומס גדול של תנועה. ובתוך כל עשרים וארבע שעות יש כמהא חמישים אלף מכוניות בשני הכיוונים, לא יותר. ומעט מאד אוטובוסים. בעיקר אלו מכוניות פרטיות. והנה אם נשער שיש שלושה אנשים בכל מכונית [- בדרך כלל יש פחות], אם כן זה ארבע מאות חמישים אלף. וגם אם יש שש מאות אלף, עדיין לא פשוט לומר שזה נחשב, כיון שצריך שיהיו בוקעים בבת אחת וכאן זה לא בבת אחת.

מה גם שהאנשים הללו יושבים בתוך מכוניות, ויש פוסקים שאומרים כי לדמות את השם אצלו לפעם ישראל במדבר שהגללים ברגל, לא במכונית. ועוד יש להוסיף שאדם הנמצא בתוך המכונית הוא קונה רשות לעצמו, מכונית סגורה זו רשות נפרדת. לכן ביביע אומר מתייחס לשאלה הזאת, שגם עם המכוניות זה לא יחשב. ובפרט שב'מנהטן' למשל ברחוב המפורסם 'פיט-אבנוי', אין צל של ספק שלכל אורכו לא יהיה שם מאות אלף. אכן ברחובות הקיצוניים שם יכול להיות אבל זה כבר נחשב מחוץ לעיר. זה על שפת הנהר. אם כן סביב מאד להניח שזה ודאי לא יחשב ממש כמו רשות הרבים במקום שאנשים גרים שם. [- וזו שאלה נוספת, האם שייך רשות הרבים במקום שאינו מקום ישוב]. למסקנת הדברים במקום שיש עירוב, כמובן כשר כדת וכדין, יהיה מותר לטלטל אפילו לכתחילה.

לפי כל האמור שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, כל הדין של פחות פחות מארבע אמות לא שייך, שהרי כל הרחובות הן כמו כרמלית שכתוב בשלחן ערוך שאם יש דבר שמזיק מותר לטלטלו כדי שלא יזיק. זו מסקנת הדברים.

ט. להחמיר על חשבון אחרים

לאחר שהתחנתתי, במשך הרבה שנים הייתי עושה כמעט כל שבת אצל אאמור"ר מרן זצוק"ל. אולי פעם בחדשיים לא הייתי הולך. הייתי קורא אצלו בתורה, והייתי דורש הרבה פעמים במקום, והיינו לומדים הרבה בשבתות ביחד. ונהיה, וכונני שפעם אחת, כשהיה גר ברחוב 'זבוטינסקי', ואחרי סעודת שחרית יצאנו לטייל, הבן שלי - הרב עובדיה - היה תינוק בעגלה, ואשתי היתה כבר בהריון. רחוב 'זבוטינסקי' זה ירידה, הלכנו וירדנו עד למטה ואחר כך חזרנו. וכשאנחנו חוזרים הנה אנחנו רואים את אאמור"ר ואמא ע"ה שבאים לקראתינו, הם גם הלכו קצת לטייל בשבת. אני הייתי מחמיר מאד שלא לטלטל כלל. ואז הוא ראה איך שאשתי דוחפת את העגלה בעליה כשהיא בהריון ואני הולך לי כמו חתן... אז הוא אמר לי אתה עושה חומרות על חשבון אשתי? איפה הבן אדם לחבירו! ממה נפשך, אם זה אסור אז גם לה אסור, ואם זה מותר גם לך מותר! אלא שאתה סבור שזה מותר ואתה רוצה להחמיר, חומרא כוז שאתה מחמיר על עצמך ומצד שני אתה מעמיס עליה, זה אסור! תקח אתה את העגלה! כמובן שמעתי בקולו. אבל באמת כבר אז היתה דעתו שאפשר להקל, כי אם לא הוא לא היה נותן לנו לעשות את זה. כלומר שכבר בשנים שהייתי לוקח לו את המטפחת דעתו היתה להקל, אבל הוא החמיר על עצמו לא לטלטל. מעולם הוא לא טלטל. הוא לא סמך על העירוב בעצמו למרות שלהלכה היה מורה לכולם שמותר לכתחילה לטלטל כשיש עירוב.

י. עדיף להחמיר לטלטל על ידי גוי

והנה יש לפרט בנידון הזה כמה דברים. אם יש דבר שהוא מוקצה ומזיק, שמצד הדין מותר לטלטל את המוקצה, אבל יש שם גוי, האם במקום כזה שחכמים לא גזרו במקום נזק ומותר לטלטלו, האם עדיף יותר לומר לגוי לא. והדין הוא שבדאי שעדיף לומר לגוי. שהרי הנה כאשר הגחלת נמצאת ברשות הרבים, כיון שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, בכל זאת הצריכו פחות פחות מארבע אמות. אם כן הוא הדין בכרמלית, למרות שכל

טו. מה נחשב למוקצה מחמת שמזיק

מה נחשב למוקצה במקום שמזיק. בגמרא כתוב קוץ ברשות הרבים. וזה יכול להיות כגון חלון שנשבר והזכוכית על הריצפה, שמותר לטלטלם, הם עלולים להזיק. כיום בלאו הכי הלא מוטלים אותם עם מטאטא, כאשר מטללים על ידי טאטוא או טלטול כלאחר יד ודינו יותר קל. אבל אם יש גוי צריך לומר לגוי שיעשה את זה. כיון שהזכוכית הללו הופכים מיד להיות מוקצה, אפילו שבעבר שבת הם היו כלי, ברגע שנשברו, אף אם בשבת עצמה בטל ממנו שם כלי. ואינם גם מוקצה לחצי שבת, כיון שמוקצה לחצי שבת היינו דבר שבבין השמשות היה מותר ונאסר בשבת, נעשה מוקצה, ולאחר מכן נעשה מותר שוב פעם. אבל דבר שבשבת עצמה נעשה מוקצה, כגון כוס שנשברה, הכוס הזו היא כלי שמלאכתו להיות, היא לא ראויה לשום דבר, ממילא זה מוקצה בשבת. אם כן שברי זכוכית, מסמרים, סיכות, מחטים וכל כיו"ב דבר שיכול להזיק מותר לטלטלו על ידי ישראל, אפילו לא צריך שינוי.

טז. טלטול משום הפסד ממון

אבל צריך לדעת, שזה לא מותר כמו כלי שמלאכתו לאיסור, [דברנו על כך בשיעורים הקודמים] עד שזה לא יזיק. כגון ספסל שנפלה לו רגל, שזה גם כן נקרא דבר שמזיק, שמותר להזיזו עד מקום שאינו מזיק ולא יותר. לא לטלטלו לאחר השני וכיו"ב. מספיק להפוך אותו ואז אף אחד לא ישב עליו.

וכמו כן כלי שהוא מוקצה המונח בארון ועלול ליפול על משהו וכיו"ב ח"ו, ורוצה לטלטלו משם, לא מחמת שחש עליו שלא ישבר שזו לא יהיה אסור, שהרי מוקצה רגיל לא התירו משום הפסד ממון, רק כלי שמלאכתו להיות מותר לטלטלו כאשר חס עליו. צריך לדעת את זה, בדיני דליקה בשבת (פס"ט) מרן השלחן ערוך מביא מחלוקת. והמסקנה של מרן כדעת רוב הראשונים שלא התירו איסור טלטול משום הפסד. ויש להבחין בין חפץ העלול להזיק לבין הפסד ממון [יש אנשים שבשבילים להפסיד ממון זה יותר מאשר מזיק, ממנו חביב עליו מגופו...], שחפץ העלול להזיק מותר לטלטלו, אבל משום הפסד ממון המסקנה לדעת מרן שמשום הפסד ממון לא התירו לטלטל מוקצה.

יז. בור פתוח ברשות הרבים בשבת

בעבר כבר דיברנו על כיסוי בור בשבת, כאשר נמצא פתוח ברשות הרבים. יש בזה הרבה אריכות בפוסקים. ולא נכנס כעת לכל הפרטים, פלפולים קושיות תירושים, רק בקיצור נמרץ. הנה להוציא או להחזיר מכסה של בור יש תנאי שכתוב בשלחן ערוך שצריך שתהיה לו דית. היום בבורות שיש ברחוב יש בהם כמו שני חורים שמכניסים לתוכם ברזל וכך אפשר להוציא את המכסה, וזה כמו דית. ונאי נוסף נאמר במכסה של בור, שצריך לזוהר מאד שלא להדק את המכסה, זה תוקע בשבת, זה איסור 'בונה'. זה ודאי יותר חמור מאשר לקחת את הרגל של הספסל ולתקוע אותה במקום או את הרגל של הכירה ולתקוע אותה.

והנה אם יש בור פתוח ברשות הרבים וחושש שיפלו בו, הבעיה בזה היא שאם יחזיר את המכסה הרי הוא תוקע, לא שכן אם אין לו דית שזה אסור. ואם יש לו דית ויחזירו לא ממש במקום, לפעמים זה יותר גרוע מאשר שהבור יהיה פתוח, משהו יחשוב שהבור מכוסה ויבוא להיכשל בו. [פעם אירע כאן סומך לבית המדרש 'יחוד דעת', שבאו מהעירייה ופתחו כאן איזה בור, ואחר כך ברשלנות לא החזירו אותו כמו שצריך, ואישה אחת עברה ונתקלה במכסה ושברה את הרגל. נורא ואיום. לך תתבע ותוכיח וכי' וכי הוא יכול לעשות משהו כנגדם?].

והנה לכסות ממש כאמור זה תוקע, זה איסור דאורייתא של בונה או מכה בפטיש. בנידון דידן זה לא 'מכה בפטיש' אלא כיון שזה בפרקע זה בנין דאורייתא, מלאכת בונה. הפרתון במצב כזה הוא על ידי גוי. אבל אין גוי צריך לנסות לכסות את הבור באיזו צורה שזה לא יתקע את זה וזה יהיה אסור דאורייתא. ואם אי אפשר, שניח שם איזה דבר גדול כגון כיסאות וכיו"ב מסביב, אפילו דבר מוקצה מותר לטלטל ולהניח שם, כדי שאנשים ידעו לזהר. ואם יש לו סבלות שיביא איזה ספר וילמד שם ויהיה את כל מי שעובר שם עד צאת השבת. אבל לומר שבת קודש, אני צדיק אשאר את הבור ככה - חס ושלוש בשום פנים ואופן לא.

יח. בור פתוח הוא פחות מסוכן מבור מכוסה בכיסוי לא ראוי

יש בזה גם רעיון מוסרי, להחזיר את המכסה שלא כהוגן באופן שמישהו יכול ליפול זה אסור, זה כלל שיש בו הרבה מוסר. בור פתוח הוא פחות מסוכן מבור מכוסה בכיסוי לא ראוי. אם משהו יבוא ויכסה את הבור בעיתון, אוי ואבוי, זה יותר גרוע מאשר שהבור פתוח. כיום בכל ההנהגה שלנו אנחנו צריכים לשים לב שיש דברים שכולם יודעים שהם אסורים והם נזהרים. אך יש דברים שהסכנה לא נראית, ולכאורה על פניו זה נראה טוב מאד. יש מוסדות מסוימים שנראים מוסדות טובים מאד, אבל יש מקומות כאלו שזה בור מכוסה בעיתון.

פעם זו היתה הטענה כנגד הקונסרבטיבים. הרי בתחילה הרפורמים באו והפכו את כל התורה, רשעים מרושעים, ארורים שהחריבו את כל התורה, מחקו את הכל. אבל זה לא לקח להם הרבה זמן, תוך דור אחד הם התחילו להתבולל, להתנצר ולחתן יהודים עם גוים, להטיף להתבוללות, ללכת לכנסתם, עברו על כל התורה כולה. ואז קמו אנשים שראו עד איפה הלכו הרפורמים רחוק, והחליטו שהשיטה להילחם כנגדם תהיה לעשות פשרות קטנות, זה מה שנקרא 'קונסרבטיבים'. הם מתפללים בבית הכנסת בנפרד גברים ונשים, אני לא יודע אם שמיחה לא לא, אבל הם יושבים בנפרד. הם עשו קולות פה ושם. כשהתחילה התנועה הזאת הם קראו לעצמם 'חכמת ישראל' - לא פחות! הם מילים יפות. וגדולי ישראל אמרו שהם יותר גרועים מהרפורמים. הגאון הרב פיינשטיין לפני עשרות שנים כבר צעק שהם יותר גרועים מהרפורמים. והיו אנשים אז שתמחו למה גדולי ישראל ככה מדברים?! הרי הבית כנסת שלהם הוא כמו שלנו, ההיכל הוא אותו היכל, הספר תורה הוא אותו ספר תורה, הם מתפללים במנין וכו', במשך השנים ראינו מה הם הקונסרבטיבים. היום הבור כבר לא מוכסה בעיתון, היום הבור פתוח! היום כבר יש תחרות גדולה מאד בין הרפורמים

לקונסרבטיבים מי יותר רשע. בכל פעם שהרפורמים עושים איזה דבר של רשעות להכעיס נגד התורה, מיד הקונסרבטיבים מתכנסים וחושבים כיצד להראות שהם רשעים יותר. והם עושים דברים - ה' ירחם, אני לא רוצה להזכיר את זה אפילו כמה זה מסוכן.

לכן גם היום אנחנו צריכים לדעת להזהר. בזמנו הממשלה של רוסיה רצתה לחנך את היהודים כמו שהיום רוצים לחנך את החרדים. והם שלחו כל מיני אנשים יהודים מטעמים שהיו לובשים כיפה, היה אחד [אני חושב ששמו היה לילנברג] שהיה שליח של הממשלה, ובכל מקום שהלך עשה הכל כדי לפתוח בתי כנסת מטעם הממשלה, לחנך את היהודים. ככה זה היה אז. והיו אנשים תמימים שראו יהודי עם זקן וכיפה וחשבו - הוא משלנו! כמה צריך לזהר בזה ממי הוא לומד תורה, עם מי הוא מדבר, עם מי הוא מתווכח, דע מה שתשיב! ולכן היום דברים כאלו שהם במסווה של חרדים ושזה בסדר, צריך לדעת מאד לזהר מהדברים האלה.

יט. אבן המוטלת ברחוב ועלולים להיזק ממנה

אם יש ברחוב אבן שמי שייתקל בה עלול להיזק, אבל כל בן אדם שיש לו עיניים הוא רואה את האבן. זה מונח במקום שאנשים עוברים, כגון על המדרכה, הרי אנשים רואים את זה, האם מותר לטלטל את האבן הזאת שהי עדיין אפשר אנשים יתקלו בה וייזקו. הריב"ש בתשובה כותב לאסור. הוא מביא ראיה חזקה מאד. הנה בשיעור הקודם דיברנו על גחלת של מתכת וגחלת של עץ. הריב"ש מביא בשם הגאונים, ואת השיטה הזאת כל הראשונים מביאים, רבינו חננאל בעל הלכות גדולות ועוד, שהרי שם ההבדל בין גחלת של עץ לבין מתכת, ומבארים שההבדל הוא פשוט מאד. העץ הוא בוער, כולם רואים את האש, וממילא אין חשש שמא יזקו מהעץ הזה, אבל מתכת רותחת שהיא בוערת ממש, אבל לא רואים עליה שהיא חמה, יש חשש שמשויה יזק ממנה. כך כותבים הגאונים. ואמר הריב"ש, מכאן אתה למד שכל מה שהתירו דבר המזיק, זה רק כשלא ניכר ההיזק שלו, אבל אם יש אבן למשל, שניכר ההיזק, הרי על ההולכים בדרך לראות היכן הם הולכים, ולא מוטל על המוצאה לטלטלה.

לפי דברי הריב"ש יש מקום לדון על בור פתוח, שהרי אנשים רואים שיש כאן בור. אכן אם יש שם ילדים זו כבר סכנה גדולה. אבל אם אין ילדים בסביבה לכאורה מה הבעיה.

לעומת זאת המגן אברהם חולק עליו, הוא מביא ראיה מדין שיפוד. האחרונים מאריכים חלקם כמו המגן אברהם וחלקם נגדו. אבל לכאורה הריב"ש הוא ראשון, ואנחנו צריכים לשמוע בקולו.

כ. קושיית האליה רבה ומשא ומתן בדבריו

והנה האליה רבה מקשה קושיא על הריב"ש, שהנה הוא מדבר לפי שיטת הגאונים שאומרים שההבדל בין עץ לבין מתכת בוערים, שבעץ זה ניכר ובמתכת לא. והנה אם נאמר שמלאכה שאינה צריכה לגופה מדרבנן, מה איכפת לי אם ניכר או לא. והנה מי שלומד את דברי הגאונים רואה בפירוש שסוברים שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדאורייתא. ולכן אומרים שעל כרחינו החילוק בין מתכת לבין עץ, שהרי גם במתכת זה איסור דאורייתא. אלא כל ההבדל הוא שבזה לא ניכר ההיזק ולכן התירו אפילו דאורייתא. לפי כל זה יוצא, שאנחנו שפוסקים להלכה שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדרבנן, לכאורה זה צריך להיות מותר. כך שואל האליה רבה.

והנה אני פתחתי את הריב"ש בפנים וראיתי את דבריו. הריב"ש ידע שהגאונים סוברים שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא דאורייתא. אבל הוא כותב בפירוש, שגם אם תאמר שמלאכה שאינה צריכה לגופה מדרבנן, לפי היסוד הזה של הגאונים, יהיה אסור בדבר שההיזק שלו ניכר. ובאמת גם הרשב"א כותב ככה בפירוש בסוגיא שם בשבת. אחר כך מצאתי ב"ה שבספר ערך השלחן לרבי יצחק טייב הרגיש בקושיא הזאת על האליה רבה. הוא מביא את האליה רבה שכותב שאנו פוסקים שזה דין דרבנן, וממילא לא צריך לחשוש. וכותב עליו שזה לא נכון שהנה הרשב"א כתב בפירוש שגם אם זה דרבנן אסור. אמנם הוא לא מעיר מדברי הריב"ש, אבל אני חושב שכל מי שילמד את לשון הריב"ש יראה שגם הוא סובר כך.

לכן להלכה צריך לחשוש לדברי הריב"ש שאם זה מזיק אך ניכר ההיזק, דהיינו שניכר בצורה שכל אדם נורמלי כולל ילדים, לא ייזקו ממנו, שיהיה אסור לטלטלו.

כא. פינוי שברי זכוכית שהתפזרו בבית

הנידון של דבר שעלול להזיק הוא בכל הדברים. כגון זכוכית בבית. אם בבית נמצאים איש ואשה לבד ללא ילדים, ונשברו זכוכית על הרצפה, שילבשו נעלים ויהרו לא ללכת יחפים, ואסור לטלטל את זה, שהרי ההיזק ניכר. שיחכו למוצאי שבת. לא התירו לטלטל סתם מוקצה. וגם על ידי מטאטא, למרות שזה טלטול כלאחר יד, אבל גם טלטול כלאחר יד הוא רק אם יש צורך, כאן לכאורה אין שום צורך שישאיר את זה עד מוצאי שבת. כל ההיתר הוא רק אם יש באמת חשש שהדבר הזה מזיק.

כב. "שמא ייזוקו בו רבים" - מהי הגדרת 'רבים'

לעיל הבאנו את לשון מרן השלחן ערוך 'קוץ המונח ברשות הרבים וכו' שמא ייזוקו בו רבים'. דנו הפוסקים מהי הגדרה של 'רבים', והאם הכוונה דוקא רבים, מה יהיה אם רק איש אחד ייזק. הרשב"א בתשובה ובעקבותיו הנכד שלו בעל החוט המשולש רבי אברהם בן פאיתוהו כותבים, שהגמרא מדרת על רשות הרבים בגלל איסור הוצאה, אבל למעשה גם יחיד. ואין הבדל בזה בין יחיד לרבים. אבל יש פוסקים שחולקים על זה. ולהלכה, אם מדובר ברשות הרבים במקום שיש נזק לרבים, ודאי שמותר לטלטל. אבל אם זה ברשות היחיד במקום שאין חשש אלא רק שאחד ייזק ממנו, כאן גם יחיד מותר. זו ההכרעה של המשנה ברורה (פ"ק ס"ג). ושם הוא כותב שבמקום שאין חשש של הוצאה מרשות לרשות אלא רק של טלטול מוקצה, אז אם זה נזק הרבים מותר בידיים ממש, אבל אם זה נזק של יחיד, יש לטלטלו כלאחר יד. על ידי מטאטא או על ידי הרגלים או על ידי מרפק וכיו"ב.

הלכה ברורה

הכשר תבנית אפיה

שאלה: תבנית אפיה שאפו בה אנשים שאינם שומרים תורה או מצוות, כיצד ניתן להכשירה?

וכן תבנית בשרית האם ניתן להכשירה שתהיה תבנית חלבית?

תשובה: תבנית שאפו בה דברי מאכל אסורים, טעונה ליבון, ובמציאות אין אפשרות ללבנה.

אולם תבנית שאפו בה בשר או חלב, ניתן להכשירה בהגעלה, או בליבון קל - להסיקה בתנור נקי (שאינו בשרי או חלבי).

מקורות:
תבנית שאפו בה דברי מאכל אסורים, מבואר בש"ע (יו"ד סימן קכא) דבאיסורא בלע טעונה ליבון. אולם תבנית שאפו בה בשר או חלב, חשיב היתרא בלע, ולכן ניתן להכשירה בהגעלה, או בליבון קל.

משקה פרוה ממכונת משקאות חלבית

שאלה: מי שאכל בשר שצריך להמתין שש שעות לאכילת חלב, האם מותר לשתות משקה פרוה ממכונת משקאות שיש בה גם משקאות חלביים?

תשובה: מותר לשתות משקאות פרוה, אף שיוצאים ממכונת משקאות שיש בה גם משקאות חלביים.

מקורות:

משום שיש ספק אם קודם לכן יצא משקה חלבי או פרוה, וגם אם אכן יצא משקה חלבי ונותרו טיפות בצינור, בדרך כלל יש ששים כנגד טיפות החלב המועטות שבצינור. ובפרט שאינו שותה עם בשר, אלא אחר גמר הסעודה, ודעת התוספות ועוד ראשונים (חולין קה). שאחר שסילק ובירך מותר לאכול חלב. וביארתי בס"ד בהרחבה הנימוקים להקל בזה, בשו"ת חקרי הלכה (חיו"ד סימן יא).

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

קריאת שמו"ת של מרן זיע"א

קורא את התרגום על הכל. כיון שקריאת שמו"ת פסוק פסוק לוקחת הרבה זמן, וכל רגע אצלו היה יקר, לכן כאשר היה קורא בעצמו בתורה בשבת היה מכין את הפרשה פעם אחת מתוך הספר תורה, ובקריאת התורה הוא קורא פעם נוספת, ולאחר מכן היה קורא את התרגום. הוא היה אומר שזה נחשב לקריאת שמו"ת. [למרות שבספר 'חוט שני' של הגר"נ קרליץ כתוב, שבעל קורא תפקידו הוא להשמיע את הקריאה, ואינו יכול להשתמש בקריאה זו לקריאת שמו"ת. אך זו סברא מחודשת]. ואכן בשנותיו המאוחרות יותר כאשר אני היית קורא בתורה אצלו, הייתי מכין את הקריאה מתוך ספר תורה כפי שהורה לי.

רבינו האר"י ז"ל היה קורא שמו"ת באופן שכל פסוק בספר תורה קרא פעמיים, והיה עומד לידו משהו שנותן לו את החומש וקורא ממנו את התרגום. וכך זכורני שאאמו"ר מרן זצוק"ל כשהתגורר בשכונת 'רחביה' היה לו בביתו בית כנסת, והיה נוהג אף הוא לקרוא שניים מקרא מתוך הספר תורה שהיה שם. הוא היה אומר לי, למה אתה צריך להכין את הקריאה מתוך 'תיקון סופרים'? תוציא ספר תורה תקרא בו שניים מקרא, ואחר כך תקרא את התרגום. ואכן הוא באמת לא היה קורא את הפרשה פסוק פסוק שניים מקרא ואחד תרגום, אלא היה קורא את כל הפרשה כסדרה פעמיים, ולאחר מכן היה



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

